

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

English title: Lands Act, 1964

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशति मिति । २०२१ । ८ । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ २०२२ । १२ । १० । २. भूमि सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५ । ७ । १ । ३. भूमि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ २०३८ । ४ । २५ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ६. भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३ । १ । २४ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ७ । ८. भूमि सम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८ । १० । २५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ९. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ११. भूमि सम्बन्धी (छैटौं संशोधन) ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । १२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १३. भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ६ । २ । १४. भूउपयोग ऐन, २०७६ २०७६ । ०५ । ०६ । १५. भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ २०७६ । १० । २८ । १६. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । २०२१ सालको ऐन नं. २५ । भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुत गति ल्याउन भूमिबाट नष्ट हुँदै गएको पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, । कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, । कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइएको छ । परचिह्न-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१" रहेको छ । (२) परचिह्न १, ७, ८, १० र ११ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अरू परचिह्न, दफा वा उपदफाहरू समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुने छन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "जग्गावाला" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि नेपाल सरकारमा मालपोत तस्तिपुर्ने गरी आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले जग्गामा हक हुने व्यक्तिसम्झनुपर्छ र सो शब्दले देहायको जग्गाको सम्बन्धमा देहायको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ: - । (१) बस्ति उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजमि उन्मूलन भएको बस्ति जग्गाको सम्बन्धमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिने व्यक्ती, । (२) जमिंदार साथको जग्गाको सम्बन्धमा जमिंदार, । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) कपिटको हकमा रीततिथिचलन अनुसार सरकारी तरि तरि त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने व्यक्ती वा त्यस्तो व्यक्तिलाई तरि तरि त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने व्यक्ती, ।

(३) त्यस्तो जग्गावालाको हकवाला वा अंशधारि भएको नाताले वा त्यस्तो जग्गावालाले कानूनबमोजमि आफ्नो हक छोडी दिएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने हक पुगेको व्यक्ती, । (४) त्यस्तो जग्गावालाको हकको जग्गा अरू कसैले भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लई कानूनबमोजमि भोग चलन गरी आएको भए त्यसरी भोग चलन गरूजेल सो व्यक्ती । (ख) "मोही" भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको शर्मले खेती गर्ने किसान सम्झनु पर्छ । (ग) कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा "परिवार" भन्नाले सो व्यक्ती र नजिको देहायका अवस्थाका नातेदार सम्मलाई सम्झनुपर्छ: - । (१) अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि पति वा पत्नी, । (२) बाबु वा आमा जीवति छउजेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । छोरी, । (३) लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । (घ) "कूत" भन्नाले जग्गावालाको जग्गा कमाउन लई वापत मोहीले जग्गावालालाई बुझाउने नगदी वा जिन्सी वा दुवै सम्झनुपर्छ । (ङ) "घरबारी" भन्नाले मानसि बसोबास गर्ने घर र सो घरले चर्चेको जग्गा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घरसँग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफूलको बगैचा, तरकारी बारी, बाँस घारी, खरबारी, खेलकूद वा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरू कुनै काममा लगाइएको जग्गालाई समेत जनाउँछ । (च) कुनै जग्गाको सम्बन्धमा "मुख्य वार्षिकि उब्जनी" भन्नाले वर्षभरिमा सो जग्गामा लगाउने बाली मध्ये सबभन्दा बढी लाभ हुने बालीको उब्जनी सम्झनुपर्छ । (छ) "कसान" भन्नाले खेतीमा लागेको व्यक्तिसम्झनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर परचिह्न ९ बमोजमि ऋण नश्चिति गर्ने प्रयोजनका लागि सो शब्दले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको शर्मले खेती गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ज) "जमिंदारी" भन्नाले जमिंदार, पटवारी, तालुकदार, जमिमावाल, मुखिया, थरी, द्वारे वा अरू कुनै नामबाट एजेन्ट खडा गरी नजिद्वारा कानूनबमोजमि मालपोत असुल तहसील गरी नेपाल सरकारमा दाखलि गर्ने दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । गराउने तथा कपिट व्यवस्था समेतलाई सम्झनुपर्छ । (झ) "मालपोत" भन्नाले जग्गावालाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि नेपाल सरकारलाई तस्तिपुर्ने मालपोत र सो सरहको अरू कुनै तरिलाई समेत जनाउँछ । आठौं संशोधनद्वारा

थप । (झ१) "मन्त्रालय" भन्नाले भूमिव्यवस्था सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (झ२) "वभाग" भन्नाले भूमिव्यवस्थापन तथा अभिलेख वभाग सम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (झ३) "कार्यालय" भन्नाले मन्त्रालयले तोकेको भूमिव्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय सम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (झ४) "भूमिसुधार अधिकारी" भन्नाले कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (झ५) "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले देहायको कुनै संस्था सम्झनु पर्छ:- ।

(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नयिन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, नगिम, प्रतष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यसै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था, । (३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, । (४) उपखण्ड (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नयिन्त्रण रहेको संस्था, । (५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेका अन्य संस्था । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (झ६) "उद्योग" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि उद्योगको रुपमा दर्ता भएको संस्था सम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (झ७) "प्रतष्ठान" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (झ८) "कम्पनी" भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (झ९) "आयोजना" भन्नाले सरकारी, अर्धसरकारी, नजी वा कम्पनीबाट नश्चित अवधिको लागिसञ्चालित कुनै विकास आयोजना सम्झनु पर्छ । (ज) "सूचि आदेश" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनुपर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा सूचि आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनुपर्छ । परिच्छेद - २ । जमिंदारी उन्मूलन । ३. जमिंदारी उन्मूलन: जमिंदारी उन्मूलन गरिएको छ । त्यस्तो उन्मूलनको परिणामस्वरूप सम्बन्धित मौजामा जमिंदारीसित सम्बन्धित एजेन्टहरूको सबै हक र अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ । तर जमिंदारी साथको जग्गाको हकमा सो जग्गा सम्बन्धित जमिंदारको नाउँमा जग्गावालाको हैसियतले नम्बरीमा दर्ता गरिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३क. कपिट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कपिट जग्गा रैकर सरह फाँट्छे केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । राजनिमा गर्न सकिन्छ । (२) कपिट जग्गामा रैकर सरह मालपोत टकनिन्छ । ४. जमिंदारी सम्बन्धी कागजपत्र: (१) जमिंदारीको कागजपत्र जमिमा भएको व्यक्तिले सो कागजपत्र तोकिएको अड्डा वा अधिकारीबाट आदेश भएका बखत नजि छेउ बुझाउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कागजपत्र बुझाई नसकेकोमा त्यस्तो अड्डा वा अधिकारीले भूमिसम्बन्धी काममा सो कागजपत्र हेर्न चाहेका बखत नजिलाई देखाई काम सकिएपछि फिर्ता लई आफ्नो जमिमामा सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

५. मालपोत असुल तहसील गर्ने बारे अन्तरिम व्यवस्था : नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजमि उन्मूलन भएको जमिंदारीको मालपोत असुल तहसील गर्ने अर्को व्यवस्था नगरेसम्म जमिंदारी उन्मूलन हुनु अघि मालपोत असुल तहसील गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिलाई अरू कुनै तोकिएको व्यक्तिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट तोकिएको शर्त अनुसार मालपोत असुल तहसीलको काम गराउन सक्नेछ । ६. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ४ बमोजमि पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरेमा नजिलाई तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले रु.५०० । - पाँचसयसम्म जरिवाना वा तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो कागजपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ । (२) दफा ५ बमोजमि मालपोत असुल तहसील गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाले कानूनबमोजमि असुल तहसील नगरेमा वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले त्यसबाट नेपाल सरकारलाई भएको हानी नोक्सानी नजिको घर घरानाबाट असुल उपर गरी नजिलाई रु.१,००० । - एक हजारसम्म जरिवाना वा छ महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । परिच्छेद-३ । जग्गाको हदबन्दी । ७. जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद: पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै व्यक्तिलाई नजिको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा जम्मा १० बगिहामा नबढ्ने गरी देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउनेछ :- । (क) भतिरी मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा- १० बगिहा । (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा- २५ रोपनी । (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा- ७० रोपनी । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई नजिको परिवारले देहायमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी घरबारीको नमित्त आवश्यक भएजति जग्गा उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी राख्न सक्नेछ:- । (क) भतिरी मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा- १ बगिहा । (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा- ५ रोपनी । (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा- ५ रोपनी । पहिलो संशोधनद्वारा थप भै मूल ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखि प्रारम्भ भएको ।

(३) उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै प्रचलित नेपाल

कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशयार बाहेक अरू कसैलाई बेचबखिन, दान दातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोरा ले हक छाडी दिएको लखित सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदा मतिसिम्म रजिष्ट्रेशन पास भएको रहँदैन र त्यसरी हद छाडी दिएको जग्गा नजि वा नजिको परिवारको साथमा कायम रहेको अरू जग्गा समेत मिलाउँदा उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको अधिकतम हद भन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दनि जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ । तर यो दफा लागू हुनुभन्दा अगावै रजिष्ट्रेशन पास गराई माग्न दावी परसिकेकोमा यो उपदफा लागू हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप भै मूल ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखि प्रारम्भ भएको । (४) उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएको मतिसिम्म सो उपदफाहरू बमोजमि राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्नो परिवारको साथमा हुने कुनै जग्गावालाले सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशयार बाहेक अरू कसैलाई बेचबखिन, दानदातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोरा ले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लखित रजिष्ट्रेशन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई यो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिने छैन र त्यस्तो जग्गा हकछाडी दनि जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ । तर कसैले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको नमिति दिएको दान दातव्यको सम्बन्धमा यो उपदफा लागू हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप भै मूल ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखि प्रारम्भ भएको । (५) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मोही लागेको जग्गाको हकमा जग्गावाला र मोहीको आधा आधा हिसा गणना गरिन्छ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मतिसिम्म साविकमा हदबन्दी सम्बन्धी कारबाहीको नर्णय हुन बाँकी रहेको जग्गावालाको हकमा साविकको व्यवस्था बमोजमि राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कारबाही टुङ्गो लागेपछि मात्र यस दफा बमोजमिको अधिकतम हदबन्दी लागू हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (७) दफा १३ बमोजमि हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा हदबन्दी छानबनिको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यालयले रोकका राख्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जग्गा हदबन्दी छानबनिको टुङ्गो नलागे पनि सो जग्गामा मोहीले ऐन बमोजमि आफ्नो भाग बाँडफाँट गरी लनि बाधा पर्ने छैन । ८. आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको ।

९. अरू कुनै नाउँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्ती वा नजिको परिवारले आफैले भोग गर्ने मनसायले अरू व्यक्ती खडा गरी आफ्नो जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी वा अरू कुनै व्यहोराबाट हक छाडी दिई वा अरू व्यक्तीको नाउँमा कुनै व्यहोराबाट कुनै जग्गा प्राप्त गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो जग्गा आफैले भोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा समेत नजिकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ लागू हुनेछ । (२) कुनै जग्गावालाले उपदफा (१) बमोजमि जग्गाका सम्बन्धमा दफा १३ बमोजमि पेश गर्नुपर्ने फाँटवारी सो दफा बमोजमिको म्यादभित्र पेश गरेमा सो जग्गा नजिको नाउँमा कायम गरी यस ऐन बमोजमि कारबाही गरिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जग्गाका सम्बन्धमा कुनै जग्गावालाले दफा १३ बमोजमि पेश गर्नुपर्ने फाँटवारी सो दफा बमोजमिको म्यादभित्र पेश नगरी सो जग्गाको दर्तावालाले जग्गा नजिको नाउँमा दर्ता रहे तापनि वास्तविक जग्गावाला अर्कै हो भनी जग्गावाला देखाई दफा १३ बमोजमिको विवरण पेश गरेमा त्यस्तो जग्गामा सो जग्गावालाको सबै हक समाप्त हुनेछ र त्यसमा दर्तावालाकै हक कायम गरी यस ऐन बमोजमि कारबाही गरिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) उपदफा (२) बमोजमि जग्गावालाले वा उपदफा (३) बमोजमि दर्तावालाले विवरण पेश नगरी अरू कुनै व्यक्तीबाट सो कुरा थाहा हुन आएमा छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको अधिकारीको आदेश बमोजमि त्यस्तो जग्गा जफत भई सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप भई न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (५) । छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (६) उपदफा (४) बमोजमि तोकिएको अधिकारीबाट जग्गा जफत हुने गरी भएको नर्णय अन्तमि भएमा तोकिएको अधिकारीले जफत भएको जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको पच्चीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार बापत सो उपदफा बमोजमि जानकारी दनि व्यक्तीलाई दनिन्छ । १०. जग्गा प्राप्त गर्नमा प्रतबिन्ध : (१) अंश वा अपुताली परेकोमा बाहेक कसैले जग्गावालाको हैसियतले दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हद बढ्ने गरी आफ्नो वा अरू कसैको नाउँमा कुनै तवरले कुनै जग्गा प्राप्त गर्न हुँदैन । (२) कसैले कुनैतवरले जग्गा लई रजिष्ट्रेशन पास गर्न आएमा सो जग्गा लनि व्यक्तीले आफ्नो वा अरू कसैको नाउँबाट नेपालभित्र जग्गावालाको हैसियतले तत्काल राखेको जग्गाको कूल क्षेत्रफल यति छ भनी फाँटवारी लेखी रजिष्ट्रेशन गर्ने अधिकारी छेउ दाखलि नगरेसम्म त्यस्तो लेनदेनको लखित पास हुने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि दाखलि भएको फाँटवारीबाट उपदफा (१) को विपरीत हुन जाने गरी लएको जग्गा वा लनि खोजेको देखिएमा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले त्यस्तो लेनदेनको लखित पास गर्न हुँदैन । ११. दण्ड सजाय : (१) आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । (२) कसैले दफा १० उल्लङ्घन गरी जग्गा प्राप्त गरेमा नजिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु.१००० । - एकहजार सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको ।

जग्गामध्ये दफा ७ बमोजमि नजिले राख्न पाउने हदभन्दा बढी भए जति जग्गा जफत हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप भई न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । १२. अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने : दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाहरूमा भएको

व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागू हुने छैन :- । (क) नेपाल सरकारको भोग चलनमा रहेको जग्गा, । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भोगचलनमा रहेको जग्गा, । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (ख१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको वा प्राप्त गर्ने जग्गा, । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (ख२) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचि आदेशमा उल्लिखित हद बमोजमि सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिद गरी लिएका जग्गा । (ग) नेपाल सरकारले सूचि आदेशद्वारा तोकेको शक्ति वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोग चलनमा रहेको, सोही आदेशमा तोकेको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म, । (घ) नेपाल सरकारले सूचि आदेशद्वारा तोकेको औद्योगिक काममा तोकेको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकेको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो काममा रहेसम्म, । (ङ) नेपाल सरकारले सूचि आदेशद्वारा तोकेको कृषि उद्योगको काममा तोकेको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकेको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म, । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (ङ१) सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचि आदेशद्वारा तोकेको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकेको हदसम्मको जग्गा, । (च) चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजमिको गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा, । (छ) नेपाल सरकारले सूचि आदेशद्वारा तोकेको सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकेको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म, र । (ज) कुटनीतिक सुविधा प्राप्त वदेशी संस्था वा वदेशी राज्यले नेपाल सरकारको स्वीकृतिले प्राप्त गरेको जग्गा त्यस्तो संस्था वा राज्यको काममा रहेसम्म, । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १२क. हदबन्दी छुटलाई नयिमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत नरिन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृतिले खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

(१क) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि नसकेको उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि भन्तरालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजमि प्राप्त हुन आएका नविदनउपर आवश्यक छानबनि गरी व्यहोरा मनासबि देखिएमा तोकिए बमोजमिको अवधिभित्र तराई र भित्री मधेसको हकमा प्रतबिगिहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतरोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतरोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लई यस ऐन बमोजमि जारी भएको सूचि आदेश बमोजमिको हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृतदिन सक्नेछ । यसरी स्वीकृतदिँदा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालनमा नरहेको वा आर्थिक, प्रावधिक वा अन्य कारणले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था समेत नरहेको उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नेपाल सरकारले स्वीकृतदिन छैन । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (४) दफा १२ वा यस दफा बमोजमि कुनै उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा वभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १२ख. प्रयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन बमोजमि जारी भएको सूचि आदेश बमोजमि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शक्ति संस्था वा अन्य कुनै पनसंस्थाले सो आदेशमा तोकेको शर्त बमोजमि जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १२ग. बकिरी वतिरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने: यस ऐन बमोजमि जारी भएको सूचि आदेश बमोजमि खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शक्ति संस्था वा अन्य कुनै पनसंस्थाले कसैलाई पनबकिरी वतिरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन । तर, । (१) त्यस्तो उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले वधितन हुने भएमा वा लक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतमा बकिरी वतिरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।

(२) नेपाल सरकारको सूचि आदेशद्वारा तोकेको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषिफार्म, उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको नविदन मनासबि देखिएमा त्यस्तो कृषिफार्म, उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजमि अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृतदिन सक्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचि

आदेश बमोजमि स्वीकृतलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरदि गर्न अनुमतप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शक्तिषण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन घट्ने र नरिन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि खरदि गरेको दफा ७ बमोजमिको हदभत्तिको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनिमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतमि एक पटकको लागि बिक्री वतिरण गर्न बाधा पर्ने छैन । तर त्यसरी हदभत्तिको जग्गा बिक्री वतिरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजमिको हदभत्ति कायम भएको माननि छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १२घ. लजि वा भाडामा दनि नहुने: यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको सूचति आदेश बमोजमि खरदि गरिएको जग्गा अरु कसैलाई लजि वा भाडामा दनि हुँदैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १२ङ. अनुगमन तथा नरीक्षण समतिः (१) दफा १२ बमोजमि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरदि गर्न वा राख्न स्वीकृत पाएका उद्योग, प्रतष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा शक्तिषण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य सम्पादन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न प्रत्येक जलिलामा देहाय बमोजमिको एक अनुगमन तथा नरीक्षण समति रहनेछः- । (क) जलिला समन्वय समतिको प्रमुख -संयोजक । (ख) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको स्थानको स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष -सदस्य । (ग) जलिला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतनिधि - सदस्य । (घ) कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ङ) नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) सम्बन्धति उद्योग, प्रतष्ठान, आयोजना वा कम्पनीको नयिमन गर्ने कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (छ) कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचवि । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिलि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि दुई महिनाभत्ति सम्बन्धति स्थानीय तहको समेत परामर्शमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरदि गर्न वा राख्न स्वीकृत पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृत प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रुपमा अनुगमन तथा नरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षण गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप त्यस्तो जग्गाको प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा वभिगमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसको एक प्रतिसम्बन्धति स्थानीय तहमा समेत दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त प्रतविदन उपर वभिगले अध्ययन गरी एक महिनाभत्ति आफ्नो राय सहति मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पेश भएको प्रतविदनमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा उद्देश्य अनुरूप प्रयोग भएको नपाइएमा मन्त्रालयले उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १२च. सकार गरेको जग्गा बेचबखिन गर्नु पर्ने: बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत थति लिएको जग्गा ललाम बिक्री गर्दा कसैले ललाम सकार नगरी सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मतिलि तीन वर्षभत्ति बेचबखिन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधभत्ति बेचबखिन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबखिन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १२छ. स्वीकृत गराउनु पर्ने: हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी वसितृत परियोजना प्रतविदन (डि.पि.आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतविदन तयार गरी सम्बन्धति नकियाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा प्राप्त गर्ने । १३. जग्गाको फाँटवारी दाखलि गर्ने: (१) तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजमि सूचना जारी गरी छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा हुने जग्गावालाहरूलाई सो सूचना जारी भएको मतिलि ३५ दनि भत्ति तोकिए बमोजमिको फाँटवारी दाखलि गर्न गराउन आदेश दनि सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । तर - । (क) सम्बन्धति व्यक्तिको नविदन परी वा अरू कुनै मनासबि कारणले म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा सो म्याद गुजरेको मतिलि ३५ दनिसम्मको थप म्याद तोकिएको अधिकारीले दनि सक्नेछ । (ख) कुनै सरकारी कर्मचारी वा वदिशमा गएका व्यक्तिलि म्यादभत्ति फाँटवारी दाखलि गर्न सकेको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिलि म्याद बढाउन नविदन दिएमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा थप म्याद दनि सक्नेछ । (ग) छैटौँ संशोधनद्वारा झकिएको । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि फाँटवारी दाखलि गर्दा जग्गावालाले जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको वविरण एउटै फाँटवारीमा खुलाई आफ्नो जग्गा रहेको कुनै एक जलिलामा मात्र दाखलि गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (१) र (१क) बमोजमिको फाँटवारी दाखलि गर्न गराउनु प्रत्येक जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ ।

त्यस्तो फाँटवारी परिवारको हकमा सो परिवारको मुख्यले र नावालक वा होश ठेगाना नभएको जग्गावालाले हकमा नजिको अभभावक वा हकवालाले दाखलि गर्नुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) भोग वा दृष्टबिन्धकी जग्गाका हकमा साहु वा आसामी मध्ये कुनै एक पक्षले मात्र फाँटवारी पेश गरेमा पनयिस दफाको तात्पर्यको लागि त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा फाँटवारी पेश भएको माननिछ । (३) एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा दफा ७ बमोजमि राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा हुने जग्गावालाले यस दफा बमोजमि फाँटवारी पेश गर्दा त्यस्तो जग्गा मध्ये कुन जग्गा राख्ने र कुन जग्गा छोड्ने भन्ने कुरा

समेत सो फाँटवारीमा खुलाउनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. फाँटवारी तयार गर्ने : (१) दफा १३ बमोजमि दाखलि हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सुत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा तोकिएको अधिकारीले कुनै भूल सच्याउनु पर्ने देखेमा सो समेत सच्याई अन्तमि फाँटवारी तयार गर्नेछ । तर दफा १३ बमोजमि कसैले दिएको फाँटवारीमा कुनै कुरा सच्याउनु भन्दा अगावै तोकिएको अधिकारीले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सम्बन्धति व्यक्तिलाई सबूत प्रमाण सहितको स्पष्टीकरण दिने मौका दनुपर्छ र नजिले पेश गरेको सबूत प्रमाणको छानवीन गरेर मात्र तोकिएको अधिकारीले फाँटवारी सच्याउन सक्नेछ । सो बमोजमि फाँटवारी सच्याएमा त्यसको सूचना सम्बन्धति व्यक्तिलाई दिनु पर्छ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (२) । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । १४क.उजूर गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजमि जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा भएको कुनै व्यक्तिलाई परिवारले दफा १३ बमोजमि फाँटवारी पेश गर्दा जग्गा लुकाई फाँटवारी पेश गरेको जानकारी पाउने कुनै पनव्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा मनासबि ठहरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो जग्गा जफत भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जफत भएको जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको २५ प्रतिशत बराबरको रकम त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले पुरस्कार बापत दिनेछ । १५. अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने : दफा १४ को उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति भएको फाँटवारीमा उजूर गर्ने म्याद गुज्री उजूर नलाग्ने भै सकेकोमा सो प्रकाशति फाँटवारी बमोजमि र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तमि नरिण्य बमोजमि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धति जग्गावालाहरूको यो परिच्छेद लागू भएको क्षेत्रमा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदबन्दी बढी भएको जग्गा तोकिए बमोजमि प्राप्त गर्नेछ । त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सो जग्गामा सम्बन्धति जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । तर- ।

(क) एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा कुनै जग्गावालाको दफा ७ बमोजमि राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा भै नजिले दफा १३ बमोजमि फाँटवारी पेश गर्दा आफूले राख्न चाहेको जग्गा देखाई फाँटवारी पेश गरेको रहेछ भने नजिले सो फाँटवारीमा रोजेको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हद भतिको जग्गा प्राप्त गरिने छैन । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (क१) अधिकतम हदबन्दी बढीको जग्गामा मोही लागेको भए मोहीको हक जतकि जग्गा नरमगरम मिलाई छुट्याई बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (क२) खण्ड (क१) बमोजमि मोहीको हक छुट्याउँदा सो जग्गा मोहीले स्वेच्छाले जोतभोग नगरेको भन्ने व्यहोरा अन्य कुराबाट प्रमाणति हुन आएमा मोहीको लगत कट्टा गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी दिनु पर्नेछ । (ख) त्यसरी प्राप्त गरिएको जग्गा परिच्छेद ६ बमोजमि बकिरी वतिरणमा पाउने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म सावकि जग्गावालाले सावकि बमोजमि नेपाल सरकारमा मालपोत तर्नु पर्ने गरी भोग चलन गर्न पाउने छ । १६. अधिकतम हदबन्दी बढी जग्गा प्राप्त हुन आएमा गर्ने: (१) अंश पाई वा अपुताली परी वा खोलाले छोडी वा नरवेसी भै कुनै व्यक्तिलाई नजिको परिवारलाई जग्गावालाको हैसियतले प्राप्त हुन आएको जग्गा र नजिको सो अघिकुनै जग्गा भए सो समेत मिलाउँदा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदबन्दी बढी भएमा नजिले सो प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र तोकिए बमोजमिको फाँटवारी तोकिएको अधिकारी छेउ दाखलि गर्नुपर्छ । तर सम्बन्धति व्यक्तिको नविदन परी म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा तोकिएको अधिकारीले बढीमा ७ दिनसम्मको थप म्याद दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसैको फाँटवारी दाखलि भएपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो जग्गावाला र जग्गाको सम्बन्धमा समेत दफा १४ र दफा १५ बमोजमि कारबाही गर्नेछ । १७. बन्धकी साहुको थैली कपाली हुने : (१) कुनै जग्गा बन्धकी लई भोग गरिरहेको साहुले दफा ७ बमोजमि सो जग्गा भोग गर्न नपाउने भै आसामीले फर्ति पाउने भएमा सो फर्ति पाउने मतिदिखि त्यस्तो साहुको बन्धकी थैली कपाली हुनेछ । (२) दुई वा सो भन्दा बढी जग्गावालाको जग्गा बन्धकी लई भोग गरिरहेको साहुले दफा ७ बमोजमि त्यस्तो सबै जग्गा भोग गर्न नपाउने भएमा लखितको मतिको हिसाबले अघिल्लो आसामीको जग्गा फर्ति गर्नुपर्नेछ र त्यस्तोमा उपदफा (१) मा लेखिएको कुरा समेत लागू हुनेछ । १८. दण्ड सजाय : (१) कसैले दफा १३ वा दफा १६ बमोजमि दाखलि गर्नुपर्ने फाँटवारी दाखलि नगरेमा वा अधुरो फाँटवारी दाखलि गरेमा वा जानी जानी झुट्टा फाँटवारी दाखलि गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धति जग्गा जफत हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर- । (क) भोग वा दृष्टबिन्धकी जग्गाका हकमा साहु वा आसामी कसैले पनफाँटवारी पेश गरेको रहेनछ भने तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यसको जग्गामा साहुको परेको थैलीको कानूनी मान्यता लोप हुनेछ र त्यस्तो जग्गा समेत जफत हुनेछ ।

(ख) तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धति जग्गा जफत गर्नु भन्दा अघि जफत कनि हुनु नपर्ने भनी सम्बन्धति व्यक्तिलाई सबूत प्रमाण सहितको स्पष्टीकरण दिने मौका दनुपर्छ र सम्बन्धति व्यक्तिले पेश गरेको सबूत प्रमाण समेत छानविन गरी तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धति जग्गा जफत गर्ने वा नगर्ने नरिण्य गर्नेछ । (२) कसैले दफा १५ बमोजमि जग्गा प्राप्त गरिने काममा तोकिएको अधिकारी वा नजिको तर्फबाट काम गर्न खटिएको कर्मचारीलाई बाधा वरीध गरेमा त्यस्तो बाधा वरीध गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । रु. ५०,००० । - पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । परिच्छेद-५ । क्षतपूरति । १९. क्षतपूरति दिइने : (१) दफा १५ बमोजमि प्राप्त गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा तोकिएको दरले क्षतपूरतिको रकम नेपाल सरकारले दफा २० को अधनिमा रही

जग्गावालालाई दनिछ । (२) जग्गावालाको हक अरूलाई हस्तान्तरण भएपछि कृषतपूरतको अड्कको सयकडा १० नगदमा १ वर्षभित्र दिइनेछ र बाँकीको नमित्त नेपाल सरकारबाट नषिकाशति ऋणपत्रहरू दिइनेछ । यी ऋणपत्रहरूमा वार्षिक ३ प्रतिशतमा नघट्ने र ५ प्रतिशतमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिइएको ऋणपत्र नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । डिपोजिट वा जमानतको नमित्त र कुनै स्वशासति संगठति संस्थामा धति राखी उद्योगको नमित्त ऋण लनिको लागि ग्राह्य हुनेछ र त्यस्तो ऋणपत्रको नामसारी तथा बेचबखिन हुन सक्नेछ । २०. भोग वा दृष्टिबन्धकीको जग्गाको कृषतपूरतः दफा १५ बमोजमि कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गरिएको जग्गा अरू कसैले भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लएको रहेछ भने दफा १९ बमोजमि पाउने कृषतपूरतसो भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लनि साहुले पाउनेछ । तर कृषतपूरतको रकम त्यस्तो साहुको थैली भन्दा बढी भएमा सो बढी भए जतरिकम असामीले पाउनेछ । घटी भएमा सो घटी भए जतरि थैलीमा असामी उपर साहुले दाबा गर्न पाउने छैन । परिच्छेद-६ । जग्गाको बकिरी वतिरण । २१. जग्गाको बकिरी वतिरण : पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । (१) यस ऐन बमोजमि प्राप्त भएको वा जफत भएको जग्गा जुन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको वा जफत भएको हो सोही केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका स्थानीय व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजमि बकिरी वतिरण गर्नेछ । यसरी बकिरी वतिरण गर्दा स्थानीय भूमिहीन व्यक्तमिध्ये मुक्त कमैया, दलति, आदिवासी र जनजातीलाई प्राथमकिता दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बकिरी वतिरणमा पाएको जग्गा त्यस्तो व्यक्तको नाममा जग्गावालाको हैसयितले दर्ता गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जग्गा बकिरी वतिरण नभएसम्म त्यस्तो जग्गा सावकि जग्गावाला, मोही वा अन्य कुनै व्यक्तलाई तोकिएको अधिकारीले कुनै शर्तमा कमाउन दनि सक्नेछ । २१क. ।

२१ख. जग्गाको दर्ता कतिब राख्ने : तोकिएको अधिकारीले दफा २१ पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको । बमोजमि बकिरी वतिरण भएको जग्गा तोकिए बमोजमि दर्ता कतिबमा दर्ता गरी त्यसको प्रतलिपि भाल अड्डा वा माल अड्डा नभएको जलिलामा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ र सो बमोजमि माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले जग्गा दाखलि खारेज गर्नु पर्छ । २२. जग्गाको मोल लनि : (१) दफा २१ बमोजमि जग्गा बकिरी वतिरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तलि सो जग्गाको तोकिए दरले हुन आउने मोलको रकम तोकिए बमोजमि एकमुष्ट वा कसिताबन्दीमा तोकिएको समय समयमा तोकिए बमोजमि नगदीमा बुझाउनु पर्नेछ । कसिताबन्दीमा भुक्तानी गर्नेसँग मोलको रकममा वार्षिक पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । सयकडा ५ का दरले भुक्तानी हुने अवधको व्याज समेत लगाई असुल गरिनेछ । तर कसैले बुझाउनु पर्ने पुरै रकम वा एक वा सो भन्दा बढी कसिता वा त्यसको कुनै अंश सो कसिता बुझाउनु पर्ने तोकिएको म्याद अगावै कुनै समय बुझाउन चाहेमा बुझाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि असुल हुने रकमलाई तोकिएको अधिकारीले पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको । बैकमा एउटा छुट्टै खाता खोली तोकिए बमोजमि जम्मा गराउनेछ । (३) कसैले उपदफा (१) बमोजमि बुझाउनुपर्ने कुनै कसिताको रकम म्यादभित्र नबुझाई म्याद नाघेको १ महनिसम्म बुझाउन ल्याएमा तोकिएको अधिकारीले सो कसिताको रकमको सयकडा १० ले जरविना गरी कसिताको रकम जम्मा गराउनेछ । (४) कसैले उपदफा (१) बमोजमि बुझाउनुपर्ने कुनै कसिताको रकम म्याद नाघेको १ महनिसम्म पनि बुझाएमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धति जग्गा र सो जग्गाको मोल वापत कुनै कसिता बुझाई सकेको भए सो रकम समेत जफत गरिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । (५) । २३. जग्गा बेचबखिन गर्नमा प्रतबिन्धः पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । दफा २१ बमोजमि जग्गा बकिरी वतिरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तलि दफा २२ बमोजमि बुझाउनु पर्ने मोलको पूरा रकम चुक्ता नगरेसम्म वा जग्गा बाहली पाएको मतिलि दश वर्ष नपुगेसम्म जुन पछिल्लो हुन्छ, सो अवधसिमम सो जग्गा बेचबखिन गर्न, कुनै कसिमिले कसैलाई हक छाडी दनि, अंशबण्डा गर्न र बैक बाहेक अरू कसैलाई धति बन्धक दनि समेत हुँदैन । २४. दण्ड सजायः (१) दफा २१ बमोजमि जग्गा बकिरी वतिरण हुँदा कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सो जग्गा जफत गरिनेछ । (२) दफा २१ बमोजमि बकिरी वतिरण हुँदा जग्गा पाउने कुनै व्यक्तको दफा २३ मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लंघन गरी सो जग्गा बेचबखिन गरेमा वा हक छाडी दिएमा वा अंशबण्डा गरेमा वा जग्गा वा त्यसको उब्जनी धति बन्धक राखेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो लेनदेन बदर भै सम्बन्धति जग्गा र जग्गा लनि व्यक्तको परेको थैली समेत जफत गरिनेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । (३) । २४क. झुट्टा व्यहोरा देखाई वा नियम विरुद्ध प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुनेः दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(१) यो ऐन बमोजमि जफत भएको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको जग्गा कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरुद्ध बकिरी वतिरणमा पाएको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले कुनै अधिकृतद्वारा त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भएको जाँचबुझबाट कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरुद्ध कुनै जग्गा बकिरी वतिरणमा पाएको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा जफत गरी तोकिए बमोजमि पुनः बकिरी वतिरण गर्न गराउन सक्नेछ । परिच्छेद-७ । मोही सम्बन्धी व्यवस्था । २५. मोहीको हक प्राप्त हुने अवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ भएको मतिसिमम कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसयितले कमाई आएको व्यक्तलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजमिको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश खारेज । ० । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा

लेखिएको भए तापनियो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा २६ को उपदफा (१) बमोजमि मोहयिनी हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाए बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहयिनी हक प्राप्त हुने छैन । तर । (१) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहयिनीमा कमाई जग्गावाला र मोही बीचमा दोहोरो लखिति कबुलयितनामा गरी त्यसको प्रमाणति प्रतिलिपि जिग्गा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दाखलि गरेको रहेछ र सो जग्गाको मोहीले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मतिलि छ महनिभतिर त्यस्तो जग्गामा मोहयिनी हक कायम गरी पाउन नविदन दएमा तोकिएको अधिकारीले दोहोरो लखिति कबुलयितनामा लगायत आवश्यक अन्य प्रमाण बुझी नविदकलाई त्यस्तो जग्गामा मोहयिनी हक कायम गराई दनि सक्नेछ । (२) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कुनै समति, कार्यालय वा अदालतमा मोही सम्बन्धी कुनै मुद्दा परी छनि बाँकी रहेका मुद्दामा यस ऐनमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्था बमोजमि मुद्दाको नर्णय गर्नलाई यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) मोहयिनी लागेको जग्गा बाहेक तोकिएको क्षेत्रको अरू कुनै जग्गावालाबाट भोगबन्धकीमा लई साहुले आफैले कमाएको रहेछ भने दफा ८ का अधनिमा रही त्यस्तो जग्गामा साहुले मोहयिनी हक प्राप्त गर्नेछ । दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने जत मोहयिनी हक असामीकै कायम रहनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनः । (क) कसैले जग्गावालाबाट कमाउन लएको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले नकमाई अरू कसैलाई कमाउन दएको रहेछ भने सो जग्गाका सम्बन्धमा सो खास कमाउने व्यक्तिको बीचमा रही खाने व्यक्तिको सबै अधिकार समाप्त हुनेछ । (ख) मोहीले प्राप्त गरेको मोहयिनी हक तोकिएको दर्ता कतिबमा दर्ता गराई राख्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुनेछैनः ।

(क) घरबारीको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा । (ख) गैर नेपाली नागरिक, वा । (ग) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा । (घ) औद्योगिक व्यवसायको नमितित नेपाल सरकारले तोकदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति । चौथो संशोधनद्वारा खारेज । २५क. । २६. मोहीको हक र दायित्व : (१) यस परिच्छेदको अन्य दफाहरूको अधनिमा रही मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी नजिको हक आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । अपुताली सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको हकवालालाई प्राप्त हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तर- । (क) दफा २५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजमि दर्ता भएको मोहयिनी हकको जग्गा मोहीले छाड्न चाहेमा खेतीको यामभन्दा कमसेकम १ महनि अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लखिति सूचना दनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका समेत बुझी सो छानबनि गरी दर्ता कतिबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छाडेको माननिछ । (ख) कुनै जग्गावालाले कुनै कसानलाई आफ्नो जग्गा कमाउन दएमा त्यस्ता जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीलाई त्यसको सूचना १ महनि भतिर दनु पर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धति जग्गावाला र मोहीलाई आवश्यक भए झकियाई बुझी दर्ता कतिबमा दर्ता गराउनु पर्दछ । (ग) कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिए बमोजमि कूत नबुझाई मोहयिनी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लखिति सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दनिभतिर दनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजमि दर्ता कतिबमा मोहयिनी हक समाप्त भएको व्यहोरा जनाई प्रमाणति गरी राख्नु पर्नेछ । (२) मोहीले कमाई रहेको जग्गा नरबेसी भै वा खोलाले छाडी बढी हुन आए त्यस्तो बढमा यो ऐनको अन्य दफाहरूको अधनिमा रही मोहीको हक नजिलाई प्राप्त हुनेछ । (३) मोहीले सम्बन्धति जग्गाको खेतीको लागि आवश्यक आली धुरी, बार, पर्खाल, ढल, पुल, कुलो, इनार जस्ता कच्ची पक्की चीजहरू र कुरा छापरो समेत बनाउन हुन्छ । तर खेतीलाई आवश्यक नभएको घर इत्यादि जग्गावालाको मन्जुरी नलई बनाउन हुँदैन । (४) मोहीले कमाई आएको कुनै जग्गामा यस ऐन बमोजमि नजिको मोहयिनी हक टुट्ने भएमा नजिले सो जग्गामा जोडेको अचल सम्पत्ति बाहेक अरू सम्पत्ति नजिको सो जग्गामा हक टुट्ने ३० दनिभतिर हटाउन पाउनेछ । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको बगि जग्गावालाले मोहीलाई दनिछ भने जग्गाको स्थायी उन्नतको नमितित बनेको कुनै चीज वस्तु हक टुट्ने भएको जग्गाबाट हटाउन पाउने छैन । (५) मनासवि टुटफुट वा दैवी परी वा मोहीको सामथ्र्यभन्दा बाहरिको कारणबाट हेरफेर भएकोमा बाहेक मोहीले जग्गा छोड्दा नजिले जग्गा कमाउन लँदाको अवस्थाभन्दा बगिरेको अवस्थामा जग्गा छोड्न हुँदैन ।

(६) जग्गावाला र मोहीको बीच उब्जनी बालीको बाँडफाँड हुनु अगावै आगामी वर्षको लागि चाहनि बीउ मोहीले कटाई लनि पाउनेछ । यस प्रकार कटाइएको बीउ वापत जग्गावालाले मोहीसँग व्याज लनि पाउनेछैन । (७) जग्गावालाले आफ्नो कुनै जग्गा बेच बखिन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गर्दा सो सम्बन्धी लखितमा मोहीको नाम, थर, वतन र मोहीसँग भएको शर्त कबुलयितको उल्लेख गर्नुको साथै त्यस्तो शर्त कबुलयितको लखित भए सो लखितको प्रमाणति नक्कल पनित्यस्तो लखितसाथ नत्थी गर्नुपर्छ । (८) कुनै जग्गा बेचबखिन, दान दातव्य वा अंश बण्डा भएकोमा सो सम्बन्धी लखित भएको १५ दनि भतिर जग्गावालाले जुन व्यक्तिलाई सो जग्गा बेचबखिन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गरी दएको हो सो व्यक्तिको नाम, थर वतन खुलाई मोही र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन

२०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सो कुराको सूचना दनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २६क. मोहियानी हक खरीद बकिरी नहुने: प्रचलति नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मोहियानी हक खरीद गर्न वा दान दातव्यको रूपमा वा अरू कसिमिले हक छोडाई लनि पाइने छैन । सरकारी वा गैर सरकारी बगिो वा सजायमा ललाम बकिरी हुनेछैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृत लिई वा परापूर्वदेखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरबारीको जग्गा बकिरी गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छोडी दनि सक्नेछ र त्यस्तो जग्गाका हकमा दफा ८ को अधिकतम हद सम्बन्धी कुरा लागू हुने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६ख. जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्न सक्ने : तोकिएको अधिकारीले पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । दफा २६ग., २६घ., २६ङ र २६च. को अधनिमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई बाँडफाँड गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६ग. जग्गावाला र मोहीले संयुक्त नविदन दनि सक्ने : (१) मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोही दुवैजनाले आपसी सहमतद्वारा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लनि दनि चाहेमा वा त्यसरी आफूले लनि मञ्जुर गरेको जग्गा वापत प्रचलति दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम लिई जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छाडी मोही लगत कट्टा गर्न चाहेमा सो कुराको सम्पूर्ण वविरण खुलाई आफूसँग भएको प्रमाणहरू संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष संयुक्त नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै नविदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले नविदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गर्दा नविदकको माग बमोजमि जग्गा बाँडफाँड गर्न वा पूरै जग्गा जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम गर्न मनासवि देखेमा तदनुरूप जग्गा बाँडफाँड गरदिनि वा पूरै जग्गा एकजनाको नाउँमा कायम गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरदिनि सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।

२६घ. जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्नु पर्ने: (१) दफा २६ग. को उपदफा (१) बमोजमि संयुक्त नविदनका लागि जग्गाधनी र मोही दुवै थरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले नविदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झकिई आवश्यक प्रमाण बुझनु पर्ने भए सो समेत बुझी असल कमसल मलाई बाँडफाँड गर्नु पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनको आधारमा आधा-आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्दा नजिी गुठीको हकमा जग्गाधनीको पूरजामा मात्र नजिी गुठी जनाई दनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । २६घ१. नविदन दनु पर्ने: दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लागि आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अवधभित्र नविदन दनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । २६घ२. जग्गा बाँडफाँड गरी दनि : दफा २६घ१ बमोजमिको म्यादाभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पन नविदन पर्न नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नम्बर फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी मोही लागेको जग्गा यस ऐनका अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधनिमा रही बाँडफाँड गरी दनिछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । २६घ३. कारवाही टुङ्गो लगाई सक्नु पर्ने : मोही लागेको जग्गा यस ऐन बमोजमि जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्न कारवाही तोकिएको अधिकारीले आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अवधभित्र टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । २६घ४. टोली खटाउन सक्ने : (१) दफा २६घ२ बमोजमि जग्गाधनी र मोहीबीच छटि छरति रुपमा जग्गा बाँडफाँड गर्नको लागि तोकिएको अधिकारीले ठोस कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ र सो कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको नमित्त आवश्यकता अनुसार आफ्नो जलिलाभित्रको कुनै ठाउँमा टोली खटाई कार्य सम्पादन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटिएको टोलीले जग्गा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने यस ऐनमा लेखिए देखि बाहेक अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६ङ. जग्गावाला र मोही मध्ये एकजनाको नाउँमा मात्र जग्गाको हक कायम गर्न सक्ने : (१) यस ऐनको अन्यत्र दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दिहायका अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम हुने नर्णय गर्न सक्नेछ :- । (क) जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाले आफ्नो भागमा परेको जग्गाको प्रचलति दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अरूको पक्षसँग लिई आफ्नो भागमा परेको सम्पूर्ण जग्गा छोड्न मन्जुर गरेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो जग्गा लनि मन्जुर गर्ने व्यक्तिको नाउँमा । (ख) जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा शहरी वा शहरोरुख क्षेत्रमा घर बनाउनको लागि तोकिएको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा हुने भएमा सो ठाउँमा घर बनाउन कम जग्गा भएका वा जग्गा नै नभएका जग्गावाला वा मोहीलाई प्राथमकिता दिई नजिको नाउँमा ।

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि कुनै जग्गा "शहरी क्षेत्र" वा "शहरोरुख क्षेत्र" को हो वा होइन भन्ने कुराको वविद परेमा सो कुराको नर्णय दफा २६ज. बमोजमिको मूल्य नर्धारण समतिलि गर्नेछ । (ग) मोहियानी लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाएको रहेछ भने जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीलाई कम जग्गा पर्न गएपनि सो घर र सो घरले चर्चेको जमीन र सो घरमा आउने जाने बाटोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा मोहीको नाउँमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा सम्पूर्ण जग्गा कायम हुने भएमा वा खण्ड (ग) बमोजमि मोहीको नाउँमा जग्गा कायम गर्दा जग्गाधनीको भागमा कम जग्गा पर्न आएमा त्यसरी जग्गा नै कायम नगरिएका वा कम जग्गा कायम भएका जग्गाधनी वा मोहीलाई नजिले पाउने जग्गाको प्रचलति दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अरूको पक्षले दनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । (३) दफा १५ को प्रतबिन्धात्मक

वाक्यांशको खण्ड (क१) बमोजमि मोहीको हक जतको जग्गा मोहीको नाममा छुट्याई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने बाँकी जग्गा प्रावधिकि रूपले कतिताकाट गर्न नमिल्ने भएमा दफा २६ज. बमोजमिको समितिले नरिधारण गरेको रकम राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि त्र्यस्तो जग्गा मोहीको नाममा एकलौटी कायम गरदिनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६च. पुनरावेदन नलाग्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । दफा २६ख., २६ग., २६घ., २६घ२ र २६ड. बमोजमि तोकिएको अधिकारीले गरेको नरिणय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६छ. दाखलि खारेज तथा श्रेस्ता मलानको लागि पठाउनु पर्ने : (१) तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजमि जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गरेपछि वा नजिहरुमध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा मात्र सो जग्गाको हक कायम हुने नरिणय गरेपछि दाखलि खारेज तथा श्रेस्ता मलानको लागि सो कुराको सम्पूर्ण वविरणहरु सम्बन्धति कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वविरणहरु प्राप्त भएपछि त्र्यस्तो कार्यालयले समेत दाखलि खारेज लगायत जो गर्नु पर्ने गरी त्र्यसको जानकारी वविरण पठाउने अधिकारीलाई दनि पर्नेछ । (३) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजमि दाखलि खारेज लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कार्य गर्दा प्रचलति कानूनबमोजमि लाग्ने रजिष्ट्रेशन लगायतको कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६ज. मूल्य नरिधारण समिति गठन हुने : (१) दफा २६ड. बमोजमि जग्गाको मूल्य नरिधारण गर्नको नमितित प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजमिको एक मूल्य नरिधारण समिति रहिनेछ:- । (क) कार्यालयको प्रमुख - संयोजक । (ख) जग्गा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा नजिले तोकैको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी - सदस्य ।

(घ) प्रतिनिधि, आन्तरिकि राजस्व कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य । (ङ) नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमि समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सो समिति आफैले नरिधारण गर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २६झ. नेपाल सरकारले रकमको व्यवस्था गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजमि जग्गावाला र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड भइसकेपछि जग्गावाला र मोहीलाई एक अर्काको भागमा परेको जग्गा खरदि गर्न प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले आफै वा कुनै वत्तीय संस्था मार्फत त्र्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । २६ञ. संयुक्त जग्गाधनी कायम गर्ने: कार्यालयले जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गाको बाँडफाँड गर्दा प्रावधिकि कारणले नरिधारति मापदण्ड अनुसारको कतिताकाट गर्न नमिल्ने भएमा सो जग्गाको हकमा मोही तथा जग्गाधनीको नाममा संयुक्त जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाउनु पर्नेछ । २७. । २८. । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २९. मोहीयानी हकको समाप्ति: (१) देवी परी वाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूर दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्र्यस्तो मोहीलाई नषिकाशन गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (२) देहायको कुनै अवस्था परी जग्गावालाले नविदन दिएमा जिल्ला अदालतले मोहीलाई जग्गाबाट नषिकाशन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) जानी बुझी जग्गाको मोल वा उब्जा घट्ने गरी कुनै काम गरेको वा मनासबि रेखदेख नपुर्याएको कारणले जग्गाको मोल वा उब्जा घटेमा, वा । (ख) आफ्नो काबू भन्दा बाहरिको परस्थितिमा बाहेक १ वर्षसम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेलचकुर्याई गरेमा । (३) उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको अवस्थामा जग्गावालालाई मोहीबाट कूत समेत भराई दनि सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २९क. मोहीलाई नषिकाशन गर्ने हद म्याद : दफा २९ बमोजमि मोहीलाई नषिकाशन गर्नु परेमा देहायका म्यादभतिर नविदन दईसक्नुपर्छ । सो म्याद गुजरेपछि नविदन लाग्न सक्दैन:- । (क) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्था सो खण्डमा तोकिएको काम कुरा भए गरेको मतिले ३५ दनि भतिर, । (ख) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको अवस्था सो खण्डमा लेखिएको काम कुरा भए गरेको मतिले एक वर्ष नाघेको ३५ दनिभतिर । (ग) दफा २९ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको अवस्थामा दफा ३६ को उपदफा (२) मा तोकिएको म्याद नाघेका मतिले ३० दनि भतिर । ३०. जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत खडा गर्ने: (१) जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत लनि र मोहीहरुलाई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र दनि व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । तर यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि त्र्यस्तो लगत लनि र मोहीको हकको प्रमाणपत्र दनि सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेको सबै काम कारबाही यसै दफा बमोजमि भए गरेको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कामको नमितित नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र अपनाउन पर्ने कार्यवधि यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिए जत कुरामा सोही बमोजमि र नलेखिएकोमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको तोकिएको अधिकारी सरह हुनेछ । ३१. आठौं संशोधनद्वारा झकिएको । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३१क. मोहीयानीहकको प्राप्तति वा तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दा: (१) कुनै जग्गाको सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजमिको मोहीयानी हकको प्राप्तति वा मोहीयानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको नरिणय तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले गरेको नरिणयानुसार कायम हुन आएको मोहीलाई जग्गा चलन गर्न दनि सम्बन्धति व्यक्तिलाई १५ दनिसम्मको म्याद दईनेछ । ३२. दण्ड सजाय: (१) जग्गावाला वा नजिको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले:- । (क) यो परिच्छेद बमोजमि अदालत वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आदेश नभई अरू कुनै कसिमिले

मोहीलाई नजिको भोग चलनको जग्गाबाट जबर्जस्ती झर्किमा वा नषिकाशन गरेमा, वा । (ख) जालसाजी गरी वा धोका दर्ई वा अरू कसिमिबाट बेइमानी गरी मोहीलाई नजिको भोग चलनको जग्गाबाट हटाएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको अधिकारीको आदेशले आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । रु. दश हजारसम्म जरविना दोस्रो संशोधनद्वारा झर्किएको । हुनेछ । (२) अदालतले जग्गावालालाई उपदफा (१) अन्तर्गत कसूर ठहराएमा जग्गावालाको नाउँमा देहायको नरिदेश समेत जारी गर्नुपर्छ:- । (क) मोहीलाई सो जग्गामा फेरी भोग चलन दनिु भनी, र । (ख) जग्गावालाले गैर कानूनी तरीकाबाट मोहीलाई झर्कि वा नषिकाशन गरे वापत नजि मोहीको सो जग्गामा भोग चलन कायम गरेको अवस्थामा खान पाउने मोहीबोटी बमोजमि हरजना दनिु भनी । (३) कसैले दफा २६ को उपदफा (५), (७) वा (८) मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा नजिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको अधिकारीको आदेशले आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । रु. पाँच हजारसम्म जरविना हुनेछ र सो उपदफा (५) उल्लङ्घन गर्ने मोहीबाट अदालतले मनासबि देखेको क्षतपूरतिसमेत जग्गावालालाई भराउन सक्नेछ । (४) कसैले दफा ३० अन्तर्गत लगत तयार गर्ने काम कारबाहीमा बाधा, वरिध गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नयिम वा आदेश बमोजमि पालन गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा नजिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको अधिकारीको आदेशले आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । रु. दश हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरविना दोस्रो संशोधनद्वारा झर्किएको । हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र (ग) बमोजमि सूचना नदनि जग्गावालालाई रु. पाँच हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म तथा दफा २६क. को उल्लङ्घन गर्ने मोहीलाई रु. तीन हजारसम्म जरविना तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ र सो खरीद बिक्री स्वतः बदर हुनेछ । परिच्छेद-८ । कूटको व्यवस्था ।

३३. कूटको व्यवस्था : जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मुख्य वार्षिकि उब्जनीको आधभिन्दा बढी हुनेगरी उब्जनीको भाग बाँडी लनि वा कूट ठेकी लनि हुँदैन । तर- । (क) काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा हुने जग्गावालाले मोहीबाट सो जग्गाको मुख्य वार्षिकि उब्जनीको नमिनलखिति दर भन्दा बढी कूट ठेकी लनि हुँदैन । खेत पाखो । अवल रोपनी १ को १ । ३ १ । १ । द्वयम रोपनी १ को १ । ६ १ । २ । सीम रोपनी १ को १ । ३ १ । ३ । चाहार रोपनी १ को ८ । ५ १ । ७ । (ख) यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनीको भाग बाँडी लनि वा कूट ठेकी लनि गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हुनेछ । सो घटी दरमा बढाई जग्गावालाले मोहीबाट उब्जनीको भाग बाँडी लनि वा कूट ठेकी लनि हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) नेपाल सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको नमितित् जग्गाको कसिमि र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिकि उब्जनीको औसत नरिधारति गरी सो औसतको आधारमा यस दफा बमोजमि मोहीले जग्गावालालाई बुझाउन पर्ने मुख्य वार्षिकि उब्जनीको ५० प्रतशित कूट तोकदिनि सक्नेछ । सो बमोजमि कूट नरिधारति भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजमि कूट लनि दनि गर्नुपर्छ । प्रथम संशोधनद्वारा थप । स्पष्टीकरण :- यो दफाको तात्पर्यको लागजिजग्गाको कसिमिको आधारमा लनि दनिु पर्ने कूट यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम अनुसार दर्ईने मोहयिनी हकको प्रमाणपत्र वा जोताहाको अस्थायी नसिसामा लेखिए बमोजमि हुनेछ, लेनदेन भैसकेकोमा बाहेक त्यस्तो कूट मूल ऐन प्रारम्भ भएकै मतिदिखि दनि लनि गर्नुपर्छ । चौथो संशोधनद्वारा खारेज । ३४. । ३५. कूट मनिहा दनि बारे: कुनै वर्ष मोहीले प्राकृतिकि प्रकोप वा प्रतकिलताले गर्दा वाली लगाउन सकेन वा फसल राम्रो हुन सकेन भने त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो जग्गावाला वा नजिको तर्फबाट कूट वाली बुझ्ने व्यक्तिलाई दनिुपर्छ र जग्गावालाले पन आवश्यक देखिएजतकित कूट मनिहा दनिु पर्छ वा उब्जनीको अनुपातमा भाग बाँडी लनिुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३६. कूट बुझाउने समय र तत्सम्बन्धी अरू व्यवस्था : (१) मोहीले बुझाउनु पर्ने कूट जग्गावालालाई प्रत्येक साल तोकिएको समयभत्तिर बुझाई सक्नुपर्छ । तर उब्जनी बाली कटनी मडनी हुँदाकै बखत थला वा खरहिनमै बाँडी लनि शर्त भएकोमा जग्गावाला वा नजिको प्रतनिधिलिई नराखी मोहीले उब्जनी बाली उठाउन हुँदैन । पूर्व सूचना दर्दा पन जग्गावाला वा नजिको प्रतनिधि नआए केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दरखास्त दर्ई सो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कम्तीमा एकजना सदस्य र दुईजना संधयारहूलाई साक्षी राखी नसिसा गराई मोहीले जग्गावालाको भाग छुट्याई आफ्नो जमिमा राख्न सक्नेछ र यसरी छुट्याएको भाग जग्गावालाले मज्जुर गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि कूट बुझाउँदा जग्गावाला वा नजिका प्रतनिधिलि कबुलयितमा उल्लेख भएको कूट बुझी नलएमा मोहीले कूट बुझाउने म्याद नाघेको ३० दनिभत्तिर दरखास्त साथ बुझाउनु पर्ने कूट बजार भाउले नगदीमा परिणित गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा जलिला माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्न सक्नेछ । तर आफूले बुझाउनुपर्ने कूटको सकयडा ९० प्रतशित भन्दा कम हुनेगरी धरौटी दाखलि गरेको देखिए मोहीले यस उपदफा बमोजमि कूट बुझाएको माननिछैन र त्यस्तो भाउ वा अंकमा फरक पारी वा झुट्टा व्यहोरा देखाई धरौटी राखेको देखिए उपदफा (५) बमोजमि जग्गावालाबाट लडिने सकयडा २ प्रतशित धरौटी राख्ने मोहीबाट असुल गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मोहीले धरौटी राख्न आएमा धरौटी राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो धरौटी राख्न ल्याएको रकम धरौटीमा आम्दानी बाँधी सो रूपैयाँ बुझ्ने ७ दनि भत्तिर जग्गावालाका नाउँमा सूचना जारी गर्नुपर्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि

सूचना पाएपछि सो कूत बुझ्न नपर्ने कुनै कारण छ भने जग्गावालाले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र धरौटी राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा आफ्नै गई वा प्रतिनिधि पठाई उजुर गर्न सक्नेछ । उक्त म्याद भित्र उजुर नगरेमा सो धरौटी रहेको कूत बुझ्न जग्गावाला मज्जुर भएको मानिन्छ । (५) उपदफा (२) बमोजमि कूत धरौटी रहेको जनाउ पाएको वा झगडा परी अड्डाबाट अन्तमि नरिणय भएको मतिलि १ वर्ष भित्र सो धरौटी रूपैयाँ पाउँ भनी जग्गावाला वा नजिको प्रतिनिधिलि दरखास्त दिन आएमा धरौटी अड्डाको सयकडा २ दस्तूर लई सो रूपैयाँ धरौटी राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले नजिलाई बुझाईदनुपर्छ । सो म्याद भित्र सो बमोजमि दरखास्त नदिएमा सो अवधि भुक्तान भएपछि सो धरौटी स्वतः नेपाल सरकारको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । (६) उपदफा (२) र (५) बमोजमि धरौटी अड्डाको सयकडा २ को दरले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दस्तूर लिएको रकम सोही केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषमा आमदानी बाँधी खर्च गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (७) मोहीले कूत वापत कार्यालय वा स्थानीय तहमा धरौटीमा राखेको रकममा अदालत वा अन्य नकियमा मुद्दा परेकोमा बाहेक जग्गाधनी आफैले जानकारी लई दुई वर्षभित्र बुझी लैजानु पर्नेछ र सो अवधिभित्र बुझी नलगेमा कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही आर्थिक वर्षभित्र राजस्व खातामा सदर स्याहा गर्नु पर्नेछ । पहिले संशोधनद्वारा थप ।

३६क. कूत भराई माग्ने हद म्याद : कूत बुझाउन म्याद नाघेको मतिलि ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मतिलि ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र जग्गावालाले मोहीबाट कूत भराई लनि नालेस दनु पर्छ । सो म्याद गुजरेपछि कूत भराईमाग्ने नालेस लाग्न सक्दैन । ३७. अरू काम लगाउन वा रकम लनि नहुने: जग्गावालाले उचित मजुरी नदई मोहीलाई बेठ बेगारी इत्यादि कुनै कसिमिको काम लगाउन वा जग्गा कमाउन दिए वापत कूत बाहेक अरू कुनै कसिमिको रकम लनि हुँदैन । ३८. दण्ड सजाय: (१) दफा ३३ वा ३५ पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको ठहरेमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारीले सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई दई जग्गावालालाई बगिो बमोजमि जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३४ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई रसीद नदिएमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारी, अदालत वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नजिलाई रु. ५०० । - पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई कुनै काम लगाएको ठहरेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय दरले दिने मजुरीको दोब्बर मजुरी सो जग्गावालाबाट मोहीलाई भराई दनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको ठहरेमा तोकिएको अधिकारी, अदालत वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई दई जग्गावालालाई बगिो बमोजमि जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (४) माथि उपदफाहरूमा लेखिए देखि बाहेक यस परिच्छेदको उल्लङ्घन गरी अन्य कुनै काम कुरा गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिएको अधिकारी, अदालत वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले रु. १०० । - एकसयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ३९. मोही सम्बन्धी पुरानो मुद्दाको वशिष व्यवस्था: यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिल्लो मतिसिम्म जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कमाउने मोही वा कसिनसँग वाली बाँकी वापत सो मोही वा कसिनलाई नषिकाशति गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा वभिन्न अदालतमा दायर गरी छुनि बाँकी रहेको मुद्दाको प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वाली बाँकी वापत अदालतले मोही वा कसिनलाई नषिकाशन गर्ने आदेश दिनु हुँदैन । वाली बाँकी ठहरेमा सो वाली सम्बन्धित मोही वा कसिनबाट जग्गावालालाई भराई दनुपर्छ । त्यस्तो बाँकी हो होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्न सम्बन्धित अदालतले आवश्यक देखेमा सरजमीन बुझ्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । ## परिच्छेद-९ । भूउपयोग ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । ## परिच्छेद-९क । परिच्छेद-१० । अधिकारी र कार्यवधि । ५२. समितिको गठन र अधिकारीहरूको नयुक्ती: यो ऐनको उद्देश्य पूर्तगिरनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक अधिकारीहरूको नयुक्ती र समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ५२क. जमनि उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजमि तीन वर्ष भित्र जमनि उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि उपलब्ध गराइएको जमनि नामसारी र अंशवण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पन दिश वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको आयोग, समिति वा कार्यदल गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५२ख. भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा । (४) को अधीनमा रही नजिहुरले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । (२) भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा आबाद वा कमोत गरी आएको अवस्था रहेछ

भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा यस दफाको अधीनमा रही अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन र सो अवधिपश्चात् समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै व्यहोराको हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराउँदा देहायको जग्गा उपलब्ध गराइने छैन:-

। (क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, । (ख) प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, । (ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर कनिराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय नकिज्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बरिवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, । (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगको लागि आवश्यक रहेको जग्गा, र । (ङ) अन्य तोकिए बमोजमिका स्थानका जग्गा । (५) कुनै व्यक्ति वा नजिको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई यस दफा बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (६) यस दफा बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी लगत लनि, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लनि र प्रमाण सङ्कलन गरी नजिहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि गठन हुने आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि गठन हुँदाका समयमा तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(८) उपदफा (६) बमोजमि गठन हुने आयोगले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजमि गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरुको समेत समाधान गर्नेछ । (९) उपदफा (६) बमोजमिको आयोगको काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा समिति गठन गर्न सक्नेछ । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकाठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोकै बमोजमि आवास उपलब्ध गराउन वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (११) यस दफा बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । स्पष्टीकरण : । (क) यस दफाको प्रयोजनको लागि "भूमिहीन सुकुम्बासी" भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमनि नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति समझनु पर्छ र सो शब्दले नजिप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ । (ख) यस दफा र दफा ५२ग. को प्रयोजनको लागि "परिवार" भन्नाले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा, छोरी समझनु पर्छ । तर, सो शब्दले कानून बमोजमि अंशवण्डा गरी मानो छुट्टाई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ५२ग. अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अघिदेखि आबाद कमोत गरिएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले नजिहरुले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अव्यवस्थित बसोबासीहरु दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास गरिएका रहेछन् भने नजिहरुलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा नजिको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आबाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा तोकिए बमोजमि वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा आबाद कमोत गरिएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजमि अव्यवस्थित बसोबासीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गा सट्टाभरनाको क्रममा बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई नजिले भोगचलन गराइएको सरकारी जग्गामध्येबाट सट्टाभरनाको समयमा सम्बन्धित नकियबाट उपलब्ध गराएको कागज प्रमाणमा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (६) यस दफा बमोजमि उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनप्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म कुनै पनव्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (७) यस दफा बमोजमि कुनै अव्यवस्थित बसोबासी वा नजिको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई यस दफा बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (८) यस दफा बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लनि, स्थलगत अध्ययन गरी प्रमाण सङ्कलन

गरी जग्गा उपलब्ध गराउने समेतको कार्य दफा ५२ख. को उपदफा (६) बमोजमिको आयोगले गर्नेछ । (९) यस दफा बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि, (क) "अव्यवस्थिति बसोबासी" भन्नाले सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनिलामो समयदेखि आबाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेका उपदफा (३) को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नजिप्रति आश्रति परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ । (ख) "ऐलानी जग्गा" भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनिलामो समयदेखि आबाद कमोत गरिएको वा तत्कालिनी समयमा आबाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ५२घ. दण्ड सजाय : दफा ५२ख. बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराउँदा वा दफा ५२ग. बमोजमि अव्यवस्थिति बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले देहायको कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजमि सजाय गर्न सक्नेछः- । (क) आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरेको तर जग्गा र संरचना प्राप्त गरिसकेको अवस्था भएमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरबाना । (ख) आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरी जग्गा वा संरचना प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएकोमा त्यस्तो जग्गा वा संरचना जफत गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय । (ग) झुटो विवरण लेखी सर्जमनि गर्ने वा झुटो सफारिसि गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरबाना, । ५२ङ. समन्वय गर्ने : दफा ५२ख. बमोजमि जग्गा उपलब्ध गराउँदा र दफा ५२ग. बमोजमि अव्यवस्थिति बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ ।

५२च. जग्गाको स्वामित्व र भोग सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्ने: (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजमि गठन भएको आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा दिएको सुझाव अनुसार रोकका भएका जग्गाहरुको स्वामित्व र रोकका फुकुवाको सम्बन्धमा छानबनि गरी त्यस्ता समस्या समाधानको लागि आवश्यक सफारिसि गर्न मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समिति वा कार्यदलले दिएको सफारिसिको आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व र रोकका सम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय मार्फत उपदफा (१) बमोजमिका कार्य गराउन सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने समिति वा कार्यदलको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि लगायतका व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछन् । ५३. अधिकार र कार्य प्रणाली: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यो ऐन अन्तर्गत कुनै मुद्दा मामलाको कार्यवाही तथा कनिरा गर्दा यो ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, समिति, अदालत वा अधिकारीले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको अख्तियारी र कार्य प्रणाली अपनाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) यस ऐनको दफा ६, दफा ९, दफा ११, दफा १८, दफा २४, दफा ५१ र दफा ५९ बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै हेरिनेछ । (३) यो ऐन अन्तर्गत तोकनु पर्ने कुनै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी नतोकिएको कारणले कसैको नालसि, उजूर वा पुनरावेदन गर्ने हदम्याद गुजरेमा त्यस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी तोकिए पछि सो मतिलि ३५ दनिसम्म नजिको हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ । ५४. दायरी मुद्दा मामला सार्ने र दोहोर्‍याई हेर्ने: यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मतिसिम्म देहायको विषयमा सर्वोच्च अदालत बाहेक अरू कुनै अड्डा वा अदालतमा दायर भै छनिन बाँकी रहेको जति मुद्दा यो दफा प्रारम्भ भएपछि तोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतबाट कारबाही र कनिरा हुनेछः- । (क) मोहीयानी हकको तेरो मेरो, । (ख) मोहीयानी हकको प्राप्त वा नषिकाशन, । (ग) कूत सम्बन्धी, । (घ) अरूको नाउँबाट भोगिएको जग्गा सम्बन्धी, । (ङ) कसिन र खेतीहर मजदूर ऋणी भएको लेनदेन, र । (च) माथि लेखिएको मुद्दाबाट उठेको अरू मुद्दा ।

५५. पुनरावेदन: (१) यो दफा प्रारम्भ भएपछि यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत जिल्ला अदालत वा तोकिएको अधिकारी, समिति वा संस्थाले गरेको निर्णय उपर पैतीस दनिभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनु भन्दा पहिलै तत्काल प्रचलित कानूनबमोजमि कुनै अदालत वा अधिकारी समक्ष पुनरावेदन परी कारबाही चलिरेको भए त्यसमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पार्ने छैन । ५६. घर जग्गाभित्र प्रवेश गर्ने अधिकार: यो ऐन बमोजमि कुनै कुराको जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको नमित्त सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित जुनसुकै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेशसूचना दिई प्रवेश गर्न पाउनेछ । तर, त्यस्तो अधिकारीले कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको १ जना सदस्यलाई साक्षी राख्नुपर्छ । ५७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने: नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजमि पाएको कुनै अधिकार सूचि आदेशद्वारा कुनै अधिकारी वा समितिलाई सुम्पन सक्नेछ । ५७क. कोर्ट फी र बक्सौनी नलाग्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु

अन्तर्गत कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ पर्न आउने मोहीयानी हक र ऋण नश्चिति गर्ने सम्बन्धति मुद्दा वा उजुरीमा कोर्ट फी नलई कार्यवाही कनिरा गरनिछ र यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरू अन्तर्गत पर्ने मुद्दामा मलिपत्र गर्दा गराउँदा बक्सौनी लाग्ने छैन । परचिछेद-११ । विविधि । ५८. अरू दण्ड सजाय : (१) यो ऐनको अन्य दफामा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नयिम वा आदेशको कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने वा यस ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिले, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अधिकारीलाई कुनै झुट्टा विवरण, सूचना वा उजुरी दनि व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा रु. ५०० । - पाँचसयसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ५८क. झुट्टा उजुरी गरेमा कोर्ट फी सरह जरिवाना हुने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । कुनै व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । तोकिएको अदालत वा तोकिएको अधिकारी समक्ष दिएको उजुरी झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा उजुरी दिए वापत त्यस्तो उजुरी दाँदा नजिले दनुपर्ने कोर्ट फी सरहको अड्क नजिलाई जरिवाना हुनेछ । ५८ख. फैसलाको कार्यान्वयन: न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । यस ऐन बमोजमि कुनै अदालत वा तोकिएको अधिकारीले गरेको नरिणय अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कार्यान्वति गर्नेछ । ५८ग. फर्स्योट हुन बाँकी मसिलि सम्बन्धमा : आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

मोहीको हदबन्दी सम्बन्धी फर्स्योट हुन बाँकी मसिलिहरू यस ऐन बमोजमि फर्स्योट गर्नुपर्नेछ । ५९. खेती गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नरिदेशन दनि सक्ने : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) नेपाल सरकारले आवश्यक सुविधा दर्ई सूचति आदेशद्वारा कुनै क्षेत्रको जग्गामा कुनै खास वा खास जातका एक वा बढी वाली लगाई सोही सूचनामा नरिधारण गरिएको तारका र व्यवस्था समेत अपनाई खेती गर्ने नरिदेशन दनि सक्नेछ र सो नरिदेशन बमोजमि खेती गर्नु सम्बन्धति जग्गावाला र मोहीको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्इएको नरिदेशन बमोजमि कसैले खेती नगरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले नजि जग्गावाला भए नजिको सम्बन्धति वाली जफत गर्न सक्नेछ र मोही भए नजिलाई सम्बन्धति जग्गाबाट नषिकाशति गरनिछ । ५९क. सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने: आठौँ संशोधनद्वारा थप । सरकारी विद्यालय, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालको वा सरकारी प्रयोजनको लागि जग्गा आवश्यक भई त्यस्तो स्थानमा सरकारी जग्गा नरहेको वा भए पनि प्रयोग गर्न उपयुक्त नरहेको कारण त्यस्तो स्थानमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग उपयुक्त र आवश्यक हुने देखिएमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिले प्रयोग गर्न सक्नेछ । ५९ख. बचत रकम फर्ति गर्नु पर्ने: आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१) कुनै व्यक्तिले अनविार्य बचतको रकम फर्ति लनि चाहेमा यो दफा प्रारम्भ भएको मतिले एक वर्षभित्र सोको प्रमाण सहति कार्यालयमा नविदन दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकारबाट निकासालाई नविदकलाई बचत रकम फर्ति गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र नविदन पर्न नआएमा यस ऐन बमोजमि अनविार्य बचतको रुपमा जम्मा भएको रकम कार्यालयले राजस्व खातामा दाखलि गर्नुपर्नेछ । ६०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सूचना दनुपर्ने: कृषि सम्बन्धी कामको लागि किसानलाई दर्इने रु. ५० । - पचासभन्दा माथिको नगदी वा रु. ५० । - पचासभन्दा बढी मोल पर्ने जनिस्ती ऋण दाँदा लाँदा सो कुराको सूचना केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दनुपर्छ । तर यस ऐन बमोजमि तोकिएको समति वा अधिकारी वा सहकारी बैङ्क वा सहकारी संस्थाले ऋण दाँदा सो बमोजमि सूचना नदिएपनि हुन्छ । ६१. नयिम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य पूर्त गर्नको लागि नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । ६२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वति गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो फुकाउन यस ऐनको परिधिभित्र रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी चाहिदी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परेको सरह माननिछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेशको प्रतिलिपि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति ।

व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन तत्काल चालू रहेको भए सोही अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र र चालू नरहेको भए त्यसपछि आउने अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र टेबुल गरनिछ । ६३. बाझिएमा गर्ने : यो ऐनमा र यस अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजमि र अरूमा प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि हुनेछ । ६४. खारेजी : देहायको नेपाल कानून खारेज गरिएकोछ:- । (१) जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत खडा गर्ने ऐन, २०१३, । (२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ समय समयमा त्यसमा भएको संशोधन र भूमि सम्बन्धी नयिमहरू २०१७, र । द्रष्टव्य :- (क) ऐन लागू भएको मतिर स्थान :- । १. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३, ४, ५, ६ र ९ मतिर २०२१ । ८ । १५, मतिर २०२२ । ८ । १ र मतिर २०२३ । ८ । २९ को सूचनाद्वारा प्रारम्भ तथा सोही ऐनको परिच्छेद-२ मतिर २०२४ । १२ । १९ को सूचनाद्वारा (१) काठमाडौँ (२) ललितपुर (३) भक्तपुर (४) बारा (५) पर्सा (६) रौतहट (७) बर्दिया (८) कैलाली र (९) झापा जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । २. मतिर २०२६ । ८ । ३० को सूचनाद्वारा (१) कञ्चनपुर (२) बाँके (३) नवलपरासी र (४) सर्लाही जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । ३. मतिर २०२७ । ५ । २९ को सूचनाद्वारा (१) मोरङ (२) सुनसरी (३) सरिहा (४) धनुषा र (५) महोत्तरी जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । (३) कृषि सम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ । ४. मतिर २०२९ । ५ । २० को सूचनाद्वारा (१) चितौन (२) रुपन्देही (३) कपलिवस्तु (४) सप्तरी र (५) दाङ जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । ५. मतिर २०३१ । ४ । २५ को

सूचनाद्वारा (१) इलाम (२) उदयपुर (३) सन्धिुली र (४) सुर्खेत जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । ६. मतिरि०३० । ६ । २९ को सूचनाद्वारा आर्थिक वर्ष २०३१ । ०३२ को बालीदेखि जिल्लाहरूमा कृत दर कायम भएको सूचना । ७. मतिरि०३५ । ४ । २ को सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाहरूमा मतिरि०३५ । ४ । १ देखि प्रारम्भ । ८. मतिरि०३५ । ११ । २८ को सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ डडेल्धुरा, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ र म्याग्दी जिल्लाहरूमा मतिरि०३६ । १ । १ देखि प्रारम्भ । ९. मतिरि०३६ । ८ । १५ को सूचनाद्वारा मकवानपुर, नुवाकोट र कास्की जिल्लाहरूमा भूमिसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद-२ प्रारम्भ । १०. मतिरि०३८ । ५ । १ को सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद-२ रसुवा जिल्लामा प्रारम्भ । ११. मतिरि०४० । ४ । १ को सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ सल्यान, बागलुङ र भोजपुर जिल्लाहरूमा तुरुन्त प्रारम्भ । १२. मतिरि०४१ । ४ । १ को सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ गोरखा, गुल्मी र स्याङ्जा जिल्लाहरूमा तुरुन्त प्रारम्भ । १३. मतिरि०४३ । ४ । ६ को सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ को दफा ३ पर्वत, अर्घाखाँची र दार्चुला जिल्लाहरूमा मतिरि०४३ । ४ । १ देखि प्रारम्भ । १४. मतिरि०४५ । २ । ३ को सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ को दफा ३ लमजुङ र खोटाङ जिल्लाहरूमा २०४५ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ । १५. मतिरि०५१ । ४ । १ को सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद-२ बाजुरा र दैलेख जिल्लामा सोही मतिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको ।